

1500641-08.2021.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2138411/2021 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 12664566 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 772/21/212 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 2138411 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVA DANTAS DA SILVA

Prioridade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500641-08.2021.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500641-08.2021.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2138411/2021 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 12664566 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 772/21/212 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 2138411 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVA DANTAS DA SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

Vistos.

SILVA DANTAS DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória, entre os dias 07 e 08 de abril de 2021, em hora incerta, na Floricultura denominada "Flora Santa Fé, situada na Avenida Conselheiro Antônio Prado, nº 2140, nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, SILVA DANTAS DA SILVA, vulgo Silvião", qualificado às fls.11 e indiciado às fls. 62, mediante

escalada, subtraiu, para si, oito mudas de plantas cítricas (laranja, limão e mexerica), avaliadas em R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), pertencentes à Braz Medeiros de Souza Filho.

A denúncia foi recebida em 01/02/2022 (fls.124).

SILVA DANTAS DA SILVA foi citado em 25/05/2022 (fls. 131) e apresentou resposta à acusação a fls. 135/136.

O recebimento da denúncia foi ratificado a fls. 139/140.

Ante a ausência do acusado à audiência, embora devidamente intimado, foi decretada a sua revelia.

Realizada audiência de instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais. É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/4; pelas declarações de Braz Medeiros de Souza (fls. 14), Paulo Vitor Lima dos Santos (fls. 15), pelo laudo pericial (fls. 7/10), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria do delito é incontestada e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a vítima Braz Medeiros de Souza relatou que "(...)o declarante na data do fato, de manhã, ao chegar em sua floricultura, local do fato, percebeu a falta de oito mudas de frutas cítricas, que estavam no canteiro. O meliante pulou a grade do estabelecimento e furtou as mudas. Cada qual avaliada em R\$ 120,00, total de R\$ 960,00. Depois do ocorrido, ao conversar com o segurança da rua, ele disse que a noite, durante a ronda, teria visto "Silvão", próximo do local, andando e portando as mudas numa bicicleta. Segundo Paulo o segurança, Silvão estava com duas das mudas carregando na bicicleta, era madrugada, mas que por um lapso não teria desconfiado que poderia serem furtadas. "Silvão" é conhecido nos meios policiais (...)"

Em juízo, a vítima declarou que no dia dos fatos, por volta das 7 horas da manhã, deu falta de algumas plantas com tamanho considerável. Afirmou ter contatado vigilante de rua e obteve a informação do referido vigilante de que o acusado foi visto durante a madrugada, naquele dia, com plantas parecidas com as que sumiram de seu estabelecimento. Afirmou que seu prejuízo foi de R\$ 960,00.

A testemunha Paulo Vitor Lima dos Santos, em sede policial, declarou que "(...) o depoente é vigilante de rua nesta cidade, nas imediações da Floricultura de Braz. Na data do fato, de madrugada realmente viu a pessoa de "Silvão", conhecido nos meios policiais, em uma bicicleta carregando mudas de "pés de frutas". Eram cerca de cinco, mas o depoente ao passar por ele, morador no bairro Centro Sul. No dia seguinte, foi informado por Braz que havia ocorrido furto na sua floricultura, que meliante havia levado cerca de oito mudas. O depoente então disse que havia visto Silvão com as mudas, mas acabou por não abordá-lo ou acionar a polícia. Não tem dúvida de que Silva levava as mudas (...)"

Em juízo, a testemunha afirmou que na madrugada do dia dos fatos viu o acusado com as plantas que foram subtraídas. Afirmou que é vigilante da rua próxima à floricultura da vítima e que conhece o acusado. Por fim a testemunha descreveu as características do acusado.

O réu SILVA DANTAS DA SILVA não foi interrogado, pois devidamente intimado não compareceu ao ato processual (fls. 163).

Pois bem.

A pretensão acusatória merece integral parcial acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito.

A vítima afirmou que deu falta de algumas plantas em seu estabelecimento comercial no dia dos fatos. Ao entrar em contato com o vigilante de rua Paulo, este afirmou ter visto o acusado SILVA DANTAS com a res furtiva após a vítima descrever as características dos bens subtraídos.

No mesmo sentido, a testemunha Paulo, ouvida em Juízo, reconheceu o acusado tráfegando pelas ruas durante a madrugada no dia dos fatos, carregando as plantas retiradas do estabelecimento comercial da vítima, confirmando que SILVA DANTAS,

durante a madrugada, subtraiu para si as plantas avaliadas em R\$ 960,00 pertencentes à vítima Braz Medeiros de Souza.

Como cediço, a palavra da vítima adquire extrema relevância e, mesmo quando isolada, pode embasar a procedência da pretensão inicial, desde que firmes e coerentes com as demais provas colhidas nos autos.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci que "(...) as declarações do ofendido constituem meio de prova, tanto quanto o é o interrogatório do réu, quanto este resolve falar ao juiz.", de sorte a "(...) poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução." (Código de Processo Penal Comentado, 11ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 465).

Não bastasse isso, a testemunha ouvida, em sede policial e judicial, confirmou que o acusado foi responsável pelo furto.

Ademais, o Laudo Pericial de fls. 7/10 constatou vestígios de escalada.

Como se extrai do laudo, o réu precisou pular o alambrado lateral esquerdo do estabelecimento comercial (que tem aproximadamente 2 metros de altura em relação ao piso).

Segundo Cezar Roberto Bitencourt, a escalada "em direito penal tem sentido próprio, é a penetração no local do furto por meio anormal, artificial ou impróprio, que demanda esforço incomum.". Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado (p. 1137). Editora Saraiva. Edição do Kindle.

Em outras palavras, basta que o agente suba para um ponto mais alto que seu caminho natural para configurar o ingresso anormal no local.

Quanto ao pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança consistente em internação em estabelecimento psiquiátrico, registro que não está demonstrado nos autos que o acusado tenha algum tipo de enfermidade mental. No caso em tela, muito embora incontestes que o réu tenha diversas anotações em sua folha de antecedentes, tal fato, isoladamente, não é suficiente para concluir que ele seja portador de algum distúrbio mental.

Pelo contrário, nos autos nº 1500109-34.2021.8.26.0541 o acusado SILVA DANTAS foi interrogado presencialmente por este Juízo, não sendo verificado nenhum tipo de comprometimento de sua sanidade mental.

Conclui-se, portanto, que ficou suficientemente provada a autoria do delito insculpido no artigo 155, §4º, II, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal.

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...)

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;

b) O réu possui maus antecedentes (autos n. 0004946-27.2012.8.26.0541, 0006873-23.2015.8.26.0541, 0001131-22.2012.8.26.0541, 0007874-82.2011.8.26.0541, 0006949-52.2012.8.26.0541 e 0003591-16.2011.8.26.0541 - fls. 104/115)

c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;

d) A personalidade não pode ser avaliada;

e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;

f) As circunstâncias do crime não extravasam do ordinário; e

g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Em segunda fase verifica-se a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), conforme certidão de fls. 106 (autos n. 0001291-71.2017.8.26.0541).

Assim, aplico a fração de 1/6. E fixo a pena intermediária em 4 anos e 8 meses de reclusão e 23 dias-multa.

Na terceira fase, estão ausentes causas de diminuição e aumento de pena, de modo que se mantém a sanção no patamar acima fixado.

Assim, fixa-se a reprimenda definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão e 23 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime FECHADO, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a reincidência do réu, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal (art. 44, II e art. 77, I, do CP), medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição.

Detração

Não há, no caso, tempo de prisão para ser descontado a título de detração (artigo 42 do Código Penal), visto que o réu respondeu ao processo em liberdade.

Valor unitário do dia-multa

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Fixação de indenização em valor mínimo (art. 387, IV, do CPP)

Por não vislumbrar parâmetros seguros, deixo de fixar um valor mínimo para a indenização (CPP, art. 387, IV), consignando, porém, que a parte prejudicada poderá requerer a devida reparação no juízo cível, valendo esta sentença condenatória como título executivo judicial, nos termos dos artigos 63 e seguintes do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu SILVA DANTAS DA SILVA como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial FECHADO e mais 23 dias-multa no valor mínimo legal.

Ausentes causas para a prisão processual, tendo o réu respondido solto, sem percalços ao processo, faculta-lhe o recurso em liberdade – salvo se preso por outro motivo.

No que concerne à concessão dos benefícios da Justiça gratuita, a benesse deve ser requerida na fase de execução da sentença. Oportunidade em que deverá demonstrar ao Juízo da Execução sua condição financeira e postular eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas (Nesse sentido: TJ-SP - APR: 1501966-89.2019.8.26.0637, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 04/08/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2021).

Após o trânsito em julgado:

- a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;
 - b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);
 - c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
 - d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);
 - e) tratando-se de pena em regime fechado expeça mandado de prisão; em caso de cumprimento em regime semiaberto cumpra-se a sistemática prevista no Comunicado CG 628/2022; se regime aberto, cumpra-se o comunicado CG 1256/2016
- Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Custas na forma da lei.

P.I.

Santa Fe do Sul, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA